ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
เงื่อนไขการจ้างรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง พนักงาน กฟภ. สำนักงานใหญ่

๑. ความเป็นมา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดให้มีรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง พนักงาน ลูกจ้าง กฟภ. ภายใน กฟภ. สำนักงานใหญ่ จำนวน ๑๙ สาย เพื่อให้พนักงาน และลูกจ้าง กฟภ. มาปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว ทันเวลาตามที่ กฟภ. กำหนดให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข (Happy Workplace) เป็นไปตามนโยบายของ กฟภ.

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการรับ-ส่ง พนักงาน และลูกจ้าง กฟภ. ในเขตกรุงเทพมหานคร,ปริมณฑล และ จังหวัดปทุมธานี ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๗๒ วันละ ๒ เที่ยว (เช้า-เย็น)

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มูลค่าสุทธิของกิจการ

๓.๑.๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ (หนึ่ง) ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ (หนึ่ง) ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

๓.๑.๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

(๑) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑ ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน

(๒) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๔) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

(๕) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๖) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๖๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๕๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐ ล้านบาท

(๗) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑๕๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท

(๘) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๓๐๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท

(๙) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

ศ.ฯ

๓.๑.๓ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๓.๑.๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอนับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๓.๒ ข้อยกเว้น

๓.๒.๑ กรณีตามข้อ ๓.๑.๑ - ข้อ ๓.๑.๔ ไม่ให้ใช้บังคับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลบังคับใช้

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอราคาครบตามจำนวนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประสงค์จะว่าจ้างตามรายละเอียดการงานจ้างรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง พนักงาน ลูกจ้าง กฟภ. ภายใน กฟภ. สำนักงานใหญ่

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงเอกสารของข้อเสนอทางเทคนิค ดังนี้

๓.๔.๑ หลักฐานใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางบกจากกรมการขนส่งทางบก

๓.๔.๒ เอกสารแค็ตตาล๊อกของยี่ห้อรุ่นของรถและเครื่องปรับอากาศต้องเป็นไปตามรายละเอียดในสาระสำคัญที่กำหนดในข้อ ๔

๓.๔.๓ เอกสารรายละเอียดขนาด และอื่น ๆ เกี่ยวกับคัสซี มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศรวมทั้งแบบการจัดวางที่นั่ง ตามประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องแบบและการจัดวางที่นั่งผู้โดยสารของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยและรถขนาดเล็ก ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการจัดวางที่นั่งจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๗ ที่นั่งขึ้นไป

๔. รายละเอียดรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ตามข้อกำหนดทางเทคนิคของรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (BEV) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สำหรับ รับ-ส่ง พนักงาน กฟภ. (เอกสารแนบ)

๔.๑ ข้อกำหนดการจ้าง

๔.๑.๑ ต้องมีป้ายแสดงว่า เป็นรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง พนักงาน ลูกจ้าง กฟภ. ภายในสำนักงานใหญ่ พร้อมระบุสายเดินรถ และสถานที่ รับ-ส่ง ต้นทาง – ปลายทาง ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดไว้ที่กระจกทั้งด้านหน้าและท้ายรถอย่างชัดเจน โดยมีขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕ เซนติเมตร คูณ ๖๐ เซนติเมตร

๔.๑.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกั้นพื้นที่ด้านข้างรถทั้ง ๒ ด้าน เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถติดป้ายประชาสัมพันธ์ ตลอดอายุสัญญาจ้าง ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร้องขอ

๔.๑.๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์เข้าตรวจสอบก่อนสร้างประกอบตัวรถและภายหลังดำเนินการประกอบรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศแต่ละขั้นตอน ณ สถานที่ประกอบรถยนต์ของผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๑.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิครอบครองรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศที่จะนำมาให้บริการตลอดอายุสัญญาจ้างโดยต้องนำส่งสำเนาทะเบียนรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศที่นำมาให้บริการตลอดจนสำเนากรมธรรม์ภัยตามข้อ ๑๐ มาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) วันทำการ และทุกครั้งที่มีการจัดทำประกันภัย ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งสำเนาเอกสารให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทราบทุกครั้ง

๔.๑.๕ กรณีรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศของผู้ยื่นข้อเสนอเกิดเฉี่ยวชนที่ทำให้คู่กรณีได้รับความเสียหาย ผู้ยื่นข้อเสนอต้องตกลงกับคู่กรณี ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน ทำการ และสำเนาเอกสารแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๔.๑.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเจ้าหน้าที่อย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน เป็นผู้ประสานงานกับผู้ควบคุมงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อรับเรื่องแจ้งข่าวกรณีเกิดเหตุต่าง ๆ ในกรณีที่ไม่สามารถนำรถมาวิ่งได้ รถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ ให้ผู้ประสานงานแจ้งเหตุให้ผู้ควบคุมงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ

๔.๑.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำรายละเอียดแผนบำรุงรักษาและอุปกรณ์ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตตลอดอายุสัญญา ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกไตรมาส หากไม่บำรุงรักษาตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสิทธิ์ให้หยุดวิ่งรับ-ส่ง และผู้ยื่นข้อเสนอต้องจ่ายค่าปรับเป็น ๒ (สอง) เท่าของอัตราค่าจ้างวันนั้นหรือเที่ยวนั้น

๔.๑.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศเข้าตรวจสภาพ ณ สถานที่กรมการขนส่งทางบกรับรองทุก ๖ (หก) เดือน และส่งสำเนารายงานการตรวจสภาพให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบภายใน ๕ (ห้า) วันทำการ หลังจากวันที่กรมการขนส่งทางบกออกหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ หากไม่ดำเนินการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีสิทธิ์ให้หยุดวิ่งรับ-ส่ง และผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระค่าปรับเป็น ๒ (สอง) เท่าของอัตราค่าจ้างวันนั้นหรือเที่ยวนั้นต่อ ๑ (หนึ่ง) คัน

๔.๑.๙ ในกรณีที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำเป็นต้องเพิ่มเที่ยวรถให้มากขึ้น อันเนื่องมาจากจำนวนรถดังกล่าวในสัญญา ไม่สามารถที่จะหมุนเวียนใช้งานได้ดีเพียงพอ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดเตรียมรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศสำรองล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะพิจารณาเพิ่มค่าจ้างให้จากการที่ต้องจัดรถเพิ่มตามส่วน โดยคิดเป็นรายเดือนตามที่จะตกลงกัน ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อาจบอกเลิกการเพิ่มรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศเมื่อหมดความจำเป็นโดยจะแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ (สามสิบ) วัน

๔.๑.๑๐ รถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. สำนักงานใหญ่ จะต้องมีการจัดที่นั่ง ช่องจ่ายลมระบบปรับอากาศและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในรถตามแบบรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๔.๑.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศ มาให้บริการรับ-ส่ง พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามเส้นทางและเวลาที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเส้นทางและเวลาการเดินรถได้ตามความเหมาะสม

๔.๑.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง พนักงาน ลูกจ้าง กฟภ. ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งระบุหมายเลขสาย และจุดต้นทาง – ปลายทางตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด ที่กระจกให้ชัดเจนไว้ทั้งด้านหน้า และท้ายรถที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำมาให้บริการตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้การติดป้ายโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะต้องได้รับความยินยอมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อน

๔.๑.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำป้ายชื่อ – นามสกุล และรูปถ่ายขนาด ๔ นิ้ว X ๖ นิ้ว พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มือถือของพนักงานขับรถไว้ที่ด้านหน้าของรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง พนักงาน ลูกจ้าง กฟภ. ภายในสำนักงานใหญ่ กฟภ.ซึ่งผู้โดยสารสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องการเปลี่ยนตัวพนักงานขับรถ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการ เว้นแต่เกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ดำเนินการต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา ๕๐๐ (ห้าร้อย) บาท ต่อวันต่อคน

หากพบว่าพนักงานขับรถมีความสามารถต่ำกว่าคุณสมบัติข้อ ๔.๒ หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเปลี่ยนพนักงานขับรถนั้นภายใน ๓ (สาม) วัน ทำการ โดยพนักงานขับรถที่จะมาแทนต้องมีคุณสมบัติตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดและเป็นผู้ที่ไม่เคยถูก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สั่งเปลี่ยนมาก่อน โดยจะต้องแสดงหลักฐานภายใน ๗ (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันที่มาทำหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ดำเนินการต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา ๕๐๐ (ห้าร้อย) บาท ต่อวันต่อคน

๔.๑.๑๔ ก่อนวันเริ่มให้บริการ รับ- ส่งพนักงานผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำรายละเอียดหมายเลขทะเบียนรถพร้อมรายละเอียดพนักงานขับรถยนต์พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประจำรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศแต่ละเส้นทางให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มให้บริการไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการ

๔.๑.๑๕ กรณีมีข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับข้อบกพร่องต่าง ๆ เช่น สภาพรถ ความประพฤติของพนักงานขับรถ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการแก้ไขหลังจากที่ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใน ๗ (เจ็ด) วันทำการ หากไม่ดำเนินการแก้ไขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะปรับเป็นจำนวนเงิน ๑ (หนึ่ง) เท่าของอัตราค่าจ้างวันนั้นหรือเที่ยวนั้น การแจ้งให้สามารถทำได้โดยวิธี เช่น หนังสือ, e-mail, application และให้การแจ้งดังกล่าวเป็นการแจ้งโดยชอบตามสัญญา

๔.๑.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าอัดประจุไฟฟ้า ค่าภาษีประจำรถ ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าซ่อมบำรุงรักษารถ ค่าตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานขับรถ และอื่น ๆ

๔.๑.๑๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องทำความสะอาดภายใน และภายนอกรถให้สะอาดทุกวัน รวมทั้งดูดฝุ่นภายในรถอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ (หนึ่ง) ครั้ง และต้องให้ความร่วมมือในการป้องกันพิเศษในกรณีเกิดการระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น โรคไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๒๐๑๙) ไข้หวัดนก ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ และโรคระบาดอื่น ๆ เป็นต้น

๔.๒ คุณสมบัติของพนักงานขับรถของผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๒.๑ พนักงานขับรถมีอายุระหว่าง ๒๕ - ๖๐ ปี โดยจัดส่งสำเนาบัตรประชาชน ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) วันทำการ โดยพนักงานขับรถที่มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีขึ้นไปต้องแสดงผลการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือ เอกชนที่เชื่อถือได้

๔.๒.๒ มีใบอนุญาตขับรถของกรมขนส่งทางบกตามชนิด และประเภทของรถที่กำหนดตามสัญญาจ้างโดยจัดส่งสำเนาใบอนุญาตขับขี่ให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) วัน ทำการ

๔.๒.๓ มีประสบการณ์ในการขับรถตามชนิดและประเภทของรถที่กำหนดตามสัญญาจ้างอย่างน้อย ๒ (สอง) ปี โดยมีใบรับรองการผ่านงานมาแสดงก่อนเริ่มปฏิบัติงานต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า ๕ (ห้า) วัน ทำการ

๔.๒.๔ ไม่เคยได้รับโทษ จำคุก หรือรอลงอาญาในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท

๔.๒.๕ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง และแสดงผลการตรวจหาสารเสพติดมายื่นต่อต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนเริ่มสัญญาจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องตรวจสารเสพติด และแสดงผลการตรวจสารเสพติดทุกไตรมาส หรือ ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร้องขอ

๔.๒.๖ มีความประพฤติดี มีมารยาทสุภาพ เรียบร้อย ต้องเข้าใจและปฏิบัติตามกฎจราจรรวมถึงมารยาทในการใช้ถนน

๔.๒.๗ ในการขับรถทุกครั้งพนักงานขับรถต้องมีสภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมที่จะขับรถ

๔.๒.๘ พนักงานขับรถต้องแต่งเครื่องแบบตามแบบของผู้ยื่นข้อเสนอให้ถูกต้องและเรียบร้อยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับภาระค่าเครื่องแบบ

๔.๒.๙ พนักงานขับรถ จะต้องมีความชำนาญในการขับขี่ มีใบอนุญาตขับขี่เป็นไปตามกฎหมายกำหนดตลอดจนชำนาญเส้นทางเดินรถเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีความสุขุม รอบคอบ กิริยามารยาทดี สุภาพเรียบร้อย บริการพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยความเต็มใจ และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงานจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตลอดจนพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใช้บริการ และต้องทราบจุดรับ – ส่งพนักงาน รวมทั้งต้องเข้าจอดรับพนักงานทุกจุด ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดไว้

๔.๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดส่งผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมนโนบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้จัดฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งสิ้น

๕ ระยะเวลาการจ้าง

ระยะเวลาการจ้าง ๕ (ห้า) ปี (๖๐ งวด) นับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๗๒ โดยให้บริการทุกวันทำการ เช้า – เย็น วันละ ๒ (สอง) เที่ยว เช้า-เย็น ตามเส้นทางที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจัดจ้างจากราคารวม

๗. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณทำการ ประจำปี ๒๕๖๗-๒๕๗๒ วงเงิน ๑๙๔,๘๙๗,๔๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจ่ายค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวงแล้ว โดยกำหนดการจ่ายเงินเป็นเงินงวดละ ๑ (หนึ่ง) เดือน รวมระยะเวลา ๕ (ห้า) ปี (๖๐ งวด) ตามขอบเขตของงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๙ การคิดค่าจ้าง และค่าปรับ

การคิดค่าปรับกรณีผิดสัญญาว่าจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอยินยอมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับตามกรณีต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๙.๑ การคิดค่าจ้างให้คำนวณเป็นรายคันต่อวัน รวมจ่ายเป็นรายเดือน (เดือนละประมาณ ๒๒ (ยี่สิบสอง) วัน) โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามจำนวนวันหรือเที่ยวที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ปฏิบัติงานหลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับการปฏิบัติงานของผู้ยื่นข้อเสนอเรียบร้อยแล้วในแต่ละเดือน โดยอัตราค่าจ้างต่อเที่ยว เท่ากับครึ่งหนึ่งของอัตราค่าจ้างรายวัน

๙.๒ หากวันใดหรือเที่ยวใดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่ใช้รถ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะแจ้งให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบล่วงหน้า และจะไม่จ่ายค่าจ้างให้สำหรับวันหรือเที่ยวที่ไม่ได้ใช้งานนั้น

๙.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถเตรียมรถ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสภาพตามที่กำหนดในข้อ ๑๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคางานจ้างทั้งหมดตามสัญญา

๙.๔ ตั้งแต่วันเริ่มให้บริการ หากวันใด เที่ยวใด ผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถนำรถมาบริการรับ-ส่งพนักงานของผู้ว่าจ้างได้ หรือนำรถอื่นที่มีคุณสมบัติต่ำกว่ารถตามสัญญามาวิ่งทดแทน โดยไม่มีเหตุอันควร หรือผู้ว่าจ้างไม่อนุญาตให้นำรถยนต์มาวิ่งบริการรับ-ส่งพนักงานของผู้ว่าจ้างอันเนื่องมาจากผู้ยื่นข้อเสนอไม่จัดทำประกันภัย หรือไม่ต่ออายุการประกันภัย ตามข้อ ๑๐ ผู้ว่าจ้าง จะไม่จ่ายค่าจ้างของวันนั้นหรือเที่ยวนั้น และปรับเป็นจำนวน ๒ (สอง) เท่า ของอัตราค่าจ้างวันนั้น หรือเที่ยวนั้น

๙.๕ หากวันใดหรือเที่ยวใดผู้ยื่นข้อเสนอนำรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศมารับ - ส่ง พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จุดต้นทางเช้า – เย็น ช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้เกิน ๓๐ นาที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่จ่ายค่าจ้างของวันนั้นหรือเที่ยวนั้น และปรับเป็นเงิน ๒ (สอง) เท่าของอัตราค่าจ้างวันนั้นหรือเที่ยวนั้น

๙.๖ หากวันใด หรือเที่ยวใดปรากฏว่า

(๑) กรณีรถชำรุดระหว่างทางขณะปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างจนไม่สามารถรับ - ส่ง พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสถานที่ที่กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่จ่ายค่าจ้างให้ตามสัญญา และจะปรับเป็นเงิน ๒ (สอง) เท่าของอัตราค่าจ้างวันนั้นหรือเที่ยวนั้น

(๒) กรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางขณะปฏิบัติงามตามสัญญาจ้างไม่สามารถรับ - ส่งผู้มาปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามสถานที่ที่กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะไม่จ่ายค่าจ้างให้ตามสัญญา

(๓) กรณีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอเปลี่ยนรถตามข้อ ๔ หรือรถอื่นที่นำมาวิ่งแทนในกรณีจำเป็นได้ทันทีที่เห็นว่ารถนั้นมีสภาพไม่ปลอดภัยหรือชำรุด หรือเล็งเห็นได้ว่าไม่ปลอดภัยแก่การบริการรับ - ส่ง พนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถนำรถมาเปลี่ยนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้น หรือเที่ยวนั้น และจะปรับเงิน ๒ (สอง) เท่า ของอัตราค่าจ้างของวันนั้น หรือเที่ยวนั้น ตามจำนวนวันหรือเที่ยวที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่นำรถมาเปลี่ยน

๑๐ การประกันภัย

๑๐.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดให้มีประกันภัย สำหรับผู้มาปฏิบัติงานทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ยื่นข้อเสนอ อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุประกันภัยดังกล่าว พร้อมหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วันทำการ นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๑๐.๒ รถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศตามข้อ ๔ และรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศที่นำมาวิ่งทดแทนในกรณีที่จำเป็นผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดให้มีการประกันภัยตลอดอายุสัญญาจ้าง ดังนี้

(๑) การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ คุ้มครองความเสียหายต่อความบาดเจ็บทางกายหรืออนามัยของผู้ประสบภัยจากรถโดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

- คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตและความบาดเจ็บต่อบุคคลภายนอก ส่วนเกินจาก พ.ร.บ. จนถึงไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท/คน และรวมแล้วไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
- คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท/ครั้ง

(๓) ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลครบตามจำนวนที่นั่ง โดยให้ความคุ้มครองในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะโดยสารอยู่ในรถยนต์หรือขณะกำลังขึ้นหรือลงจากรถ ดังนี้

- กรณีบาดเจ็บ ในวงเงินจำกัดความรับผิดชอบคนละ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง
- กรณีเสียชีวิต ในวงเงินจำกัดความรับผิดชอบคนละ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท/อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ ห้ามนำรถยนต์ซึ่งไม่ได้จัดทำประกันภัยดังข้างต้น มาให้บริการ และผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบสำเนากรมธรรม์ที่มีเงื่อนไขความคุ้มครองถูกต้องให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบในวันตรวจสภาพรถ และต้องนำหลักฐานการต่ออายุกรมธรรม์มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการ ก่อนสิ้นอายุกรมธรรม์ในแต่ละปี การชดเชยค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวนี้ ไม่รวมถึงค่าเสียหายอื่นที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบตามสัญญาจ้างนี้

ถ้าหากผู้ยื่นข้อเสนอไม่จัดทำประกันภัย หรือไม่ต่ออายุการประกันภัยตามที่กำหนดไว้ ผู้ว่าจ้างจะไม่อนุญาตให้นำรถยนต์คันที่ไม่จัดทำประกันภัย หรือไม่ต่ออายุการประกันภัย มาวิ่งบริการรับ-ส่ง และผู้ว่าจ้างจะไม่จ่ายค่าจ้างสำหรับรถยนต์คันที่ไม่จัดทำประกันภัย หรือไม่ต่ออายุการประกันภัย และอาจบอกเลิกสัญญาจ้างได้

๑๑. การตรวจสภาพความพร้อมของรถ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดเตรียมรถโดยสารปรับอากาศตามข้อ ๔ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสภาพความพร้อมของรถ ก่อนจะถึงวันเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑๐ (สิบ) วันทำการ ณ สถานที่ประกอบรถ และต้องส่งเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔.๑.๔ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑๒. การผิดสัญญา

หากผู้ยื่นข้อเสนอผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการจ่ายค่าจ้างไว้ก่อนจนกว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะทำให้ถูกต้องตามเงื่อนไขสัญญา หรือบอกเลิกสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมด และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีสิทธิริบหลักประกันสัญญาเพื่อชำระค่าปรับหรือค่าเสียหาย พร้อมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนที่เกินจากหลักประกันสัญญาได้ และผู้ยื่นข้อเสนอยินยอมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้สิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่โต้แย้งแต่อย่างใด

๑๓. สัญญาการรักษาที่เป็นความลับ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับทราบและลงนามในสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-Disclosure) และการปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยคู่สัญญาต้องทำความเข้าใจกับหนังสือสัญญา โดยละเอียด และลงรายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ยื่นข้อเสนอ

ผู้ว่าจ้างจะทำการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้ยื่นข้อเสนอได้ตกลงร่วมกันภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง ดังนี้

(๑) ด้านการบริหารจัดการ เช่น ความตรงต่อเวลาของพนักงานขับรถยนต์ สภาพรถที่ให้บริการทั้งภายใน และ ภายนอก

(๒) ด้านการปฏิบัติตามกฎจราจร

(๓) ด้านการให้บริการ

หากผลการประเมินรายเดือนของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งประเมินจากผู้ใช้บริการ หากต่ำกว่า ๗๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นระยะเวลา ๓ (สาม) เดือน ติดต่อกัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

๑๕. การบอกเลิกสัญญา

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

(๒) ผู้ยื่นข้อเสนอทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง อันเป็นผลเสียหายกับผู้ว่าจ้าง

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะการตรวจรับพัสดุหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง

(๔) ผู้ปฏิบัติงานของผู้ยื่นข้อเสนอกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มที่ทำให้มึนเมาหรือกระทำความผิดต่อความมั่นคงของชาติในระหว่างปฏิบัติงานตามสัญญาในการนี้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอต้องหยุดปฏิบัติทั้งหมดในทันทีเว้นแต่งานที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง ขณะเดียวกันผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามสัญญาทั้งหมดในทันที

ข้อกำหนดทางเทคนิคของรถบัสไฟฟ้า (EV) โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (BEV) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับรับ-ส่ง พนักงาน กฟภ.
มีรายละเอียดดังนี้

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ ที่นั่ง ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (BEV) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับ รับ-ส่ง พนักงาน กฟภ.

๒. มอเตอร์ไฟฟ้า มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ กิโลวัตต์

๓. ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๔. ระยะทางวิ่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลเมตร

๕. ความจุแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ กิโลวัตต์-ชั่วโมง

๖. ระบบการประจุแบตเตอรี่ รองรับ Quick charge แบบกระแสตรง (DC) ผ่านหัวชาร์จ CCS Combo ๒ และรองรับ Normal charge แบบกระแสสลับ (AC) ผ่านหัวชาร์จ Type ๒

๗. ระยะช่วงล้อ (Wheelbase) ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ มิลลิเมตร

๘. น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ กิโลกรัม

๙. ความยาวรถ (Overall lenght) ไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ เมตร

๑๐. พวงมาลัยมีเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงเบรกแบบลมล้วน พร้อมระบบ ABS และเบรกมือ

๑๑. ระบบกันสะเทือนหน้า-หลังเป็นแบบถุงลม พร้อมโช้คอัพ และเหล็กกันโคลง

๑๒. ล้อและยางให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สามารถทำความเย็นได้ไม่น้อยกว่า ๗๘,๐๐๐ บีทียู/ชั่วโมง และมีหัวจ่ายลมอย่างทั่วถึงทุกที่นั่ง ชนิดมีบานเปิด-ปิด และปรับทิศทางได้

๑๔. ไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมายกำหนด

๑๕. ตัวถังด้านข้าง กรุด้วยฉนวนกันความร้อน

๑๖. ชั้นวางสัมภาระภายในตัวรถด้านบนเหนือที่นั่งผู้โดยสารทั้งซ้าย-ขวา มีความแข็งแรง มีขนาด และระยะต่างๆ ที่เหมาะสม

๑๗. ประตูทางขึ้น-ลงสำหรับผู้โดยสารแบบอัตโนมัติด้านหน้า อยู่ทางด้านซ้ายของตัวรถ จำนวน ๑ ประตู

๑๘. ประตูฉุกเฉินแบบเปิดธรรมดา อยู่ทางด้านขวาของตัวรถ จำนวน ๑ ประตู

๑๙. ที่นั่งผู้ขับขี่ เป็นแบบเลื่อนหน้า-หลัง ปรับสูงต่ำ พนังพิงปรับเอนได้ พร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด

๒๐. ที่นั่งผู้โดยสารมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๗ ที่นั่ง ออกแบบให้นั่งได้อย่างสบายและถูกสุขลักษณะ พนักพิงแยกอิสระและที่นั่งทุกที่สามารถปรับเอนได้ และด้านหลังพนักพิงของที่นั่งให้ติดตั้งที่วางแก้ว ที่ใส่สัมภาระส่วนตัว และมือจับกันล้มขณะลุกขึ้นจากที่นั่ง ยกเว้นที่นั่งท้ายสุดด้านหลังรถ โดยให้ทุกที่นั่งหันไปทางด้านหน้าของตัวรถ พร้อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ตามกฎหมายกำหนด

๒๑. ราวบันไดเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการขึ้นลง ราวจับยึดช่วงระหว่างประตูทาง ขึ้น-ลง สำหรับผู้โดยสาร

๒๒. กระจกรถยนต์ทุกบานต้องเป็นกระจกนิรภัยและติดฟิล์มกรองแสง และสามารถป้องกันความร้อนเข้าภายในห้องโดยสาร

๒๓. ผ้าม่านที่ใช้ป้องกันแสงแดดจะต้องเป็นผ้าที่มีความหนาและความยาวคลุมช่องหน้าต่างได้และสามารถกันแสงแดดได้เป็นอย่างดี

๒๔. ติดตั้งเครื่องรับโทรทัศน์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้งสายอากาศ (Antenna) วิทยุ/ซีดี/ดีวีดี/เอ็มพี ๓ พร้อมลำโพง ไมโครโฟน นาฬิกา กริ่งบอกสัญญาณหยุดรถ

๒๕. ถังดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ปอนด์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ถัง และเป็นไปตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมค้อนทุบกระจกจำนวนไม่น้อยกว่า ๖ อัน

๒๖. ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างภายในรถบริเวณฝ้าเพดาน จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ดวง และไฟบริเวณบันไดขึ้น-ลงผู้โดยสาร

๒๗. ติดตั้งกล้อง CCTV จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ตัว ติดตั้งบริเวณด้านหน้า บันไดทางขึ้น-ลง ภายในห้องโดยสาร พร้อมป้ายแจ้งพื้นที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด และด้านหลังพร้อม Monitor จำนวน ๑ เครื่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว โดยมี memory card ที่สามารถดูภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๗ วัน

๒๘. ติดตั้งโปรแกรมระบบติดตามตำแหน่งรถยนต์ด้วยจีพีเอส (GPS) ที่สามารถแสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์แบบเรียลไทม์ได้ และสามารถแสดงข้อมูลภาพเหตุการณ์การใช้งานรถยนต์จากกล้องบันทึกภาพแบบเรียลไทม์และแบบย้อนหลังได้โดยมี Application ที่สามารถใช้งานบน Android และ IOS รองรับระบบสำหรับจองที่นั่ง และติดตามสถานการณ์เดินรถได้

๒๙. ที่นั่งผู้โดยสารมีด้านซ้าย ๒ ที่นั่ง ด้านขวา ๒ ที่นั่ง และทุกที่นั่งหันหน้าไปทางด้านหน้าของตัวรถ ที่นั่งทุกที่นั่งสามารถปรับเอนได้ และด้านหลังพนักพิงของที่นั่งให้ติดตั้งที่วางแก้ว ที่ใส่สัมภาระส่วนตัว และมือจับกันล้มขณะลุกขึ้นจากที่นั่ง ยกเว้นที่นั่งผู้โดยสารสุดท้ายด้านหลังรถ

๓๐. สีของรถต้องเป็นสีม่วงขององค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

Pantone ๗๖๕๐ C

C = ๓๔	
M = ๙๘	R = ๑๑๖
Y = ๐	G = ๔
K = ๔๑	B = ๙๕

สาย	เส้นทาง	เที่ยวเช้า	เที่ยวเย็น
1	ออกจากหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เวลา 06.20 น ผ่านสี่แยกปทุมวิไล – สี่แยกบางคูวัด – ข้ามสะพานนวลฉวี – ผ่านห้าแยกปากเกร็ด – ไปตามถนนติวานนท์ เลี้ยวซ้ายแยกแคราย – วิ่งไปตามถนนงามวงศ์วาน – ผ่านแยกพงษ์เพชร – กฟภ.	6.20 น	16.45. น
2	ออกจากบริเวณสี่แยกตรงข้ามเขตหลักสี่ เวลา 06.30 น. วิ่งไปตามแจ้งวัฒนะ ถึงห้าแยกปากเกร็ด – วิ่งเข้าไปท่าน้ำปากเกร็ดกลับรถออกมา – เลี้ยวขวา เข้าถนนติวานนท์ – วิ่งตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสามัคคี – เลี้ยวเข้าหมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 – ออกจากหมู่บ้านประชานิเวศน์ 3 – ผ่านสามแยกถนนสามัคคี – เลี้ยวขวา เข้าถนนถนนเลียบคลองประปา เลี้ยวซ้ายที่แยกพงษ์เพชร – วิ่งไปตามถนนงามวงศ์วาน – กฟภ.	6.30 น	16.45. น
3	ออกจากสามแยกพระประแดง เวลา 06.10 น. วิ่งมาตามถนนสุขสวัสดิ์ เลี้ยวเข้าถนนพระราม 2 กลับรถเลี้ยวไปดาวคะนอง – สี่แยกมไหสวรรค์ – เลี้ยวขวาผ่านสี่แยกบุคคโล ข้ามสะพานกรุงเทพ – ไปตามถนนพระราม 3 - ผ่านสี่แยกท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ ผ่านแยกถนนนราธิวาสนครินทร์ – ขึ้นทางด่วนด่านเลียบแม่น้ำ – ลงทางด่วนที่ถนนงามวงศ์วาน – ผ่านแยกพงษ์เพชร – กฟภ.	6.10 น	16.45. น
4	ออกจากเดอะมอลล์ท่าพระ เวลา 06.00น. เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกท่าพระวิ่งไปตามถนนเพชรเกษม – ผ่านตลาดบางแค – เลี้ยวขวาที่เดอะมอลล์บางแค เข้าถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) – เลี้ยวขวาที่สามแยกบางใหญ่ - เข้าถนนรัตนาธิเบศร์ - ผ่านสี่แยกแคราย – วิ่งไปตามถนนงามวงศ์วาน – ผ่านแยกพงษ์เพชร - กฟภ.	6.00 น	16.45. น
5	ออกจากสำนักงานเขตหนองแขม (ฝั่งถนนเพชรเกษม) เวลา 06.15น. วิ่งไปถนนพุทธมณฑลสาย 4 – เลี้ยวขวาเข้าถนนปิ่นเกล้า–นครชัยศรี – เลี้ยวซ้ายถนนกาญจนาภิเษก (ด้านตะวันตก) เลี้ยวขวาที่สามแยกบางใหญ่ - เข้าถนนรัตนาธิเบศร์ - ผ่านสี่แยกแคราย – วิ่งไปตามถนนงามวงศ์วาน – ผ่านแยกพงษ์เพชร - กฟภ.	6.15น	16.45. น
6	ออกจากหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เวลา 06.20 น. วิ่งไปตามถนนสุขุมวิท – ผ่านสำโรง – ขึ้นทางด่วนที่บางนา – ลงทางด่วนที่เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ผ่านแยกพงษ์เพชร – กฟภ.	6.20 น	16.45. น
7	ออกจากหน้าเมกาบางนาเวลา 06.10 น. วิ่งไปตามถนนสุขุมวิท เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกล้วยน้ำไท – ขึ้นทางด่วนที่อาจณรงค์ – ลงทางด่วนที่งามวงศ์วาน – ผ่านแยกพงษ์เพชร – กฟภ.	6.10 น	16.45. น
8	ออกจากวงเวียนใหญ่คลองสาน (หน้าสหกรณ์ลาดหญ้า) 06.10น. – ผ่านวงเวียนใหญ่ – เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกบ้านแขก – ไปตามถนนอิสระภาพ – เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกพรานนก – เลี้ยวขวาที่สามแยกไฟฉาย – ไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์ – เลี้ยวขวาที่สี่แยก 35 โบวล์ – ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า – ไปตามถนนราชดำเนินกลาง - ข้ามสะพานผ่านฟ้า – ไปตามถนนนครสวรรค์ – เลี้ยวขวาที่สามแยกสนามม้า –นางเลิ้ง – ไปตามถนนพิษณุโลก -เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกโคลีเซียม – ไปตามถนนพระราม 6 – ผ่านโรงพยาบาลรามา – ผ่านสี่แยกตึกชัย – ผ่านสี่แยกประติพัทธิ์ - เลี้ยวขวาเข้าถนนกำแพงเพชร – ผ่านตลาด อตก. – เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน – ผ่านสถานีขนส่งหมอชิตเก่า – เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวิภาวดีรังสิต –เลี้ยวซ้ายไปตามถนนงามวงศ์วาน – กลับรถที่ใต้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร – กฟภ.	6.10 น	16.45. น
9	เช้าออกจากวงเวียนราชพฤกษ์ เวลา 06.40 น. ขึ้นพระราม 5 – เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพิบูลย์สงคราม – วิ่งตรงไปเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกท่าน้ำนนทบุรี – กลับรถออกมา – เลี้ยวซ้ายบิ๊กซีติวานนท์ – ไปตามถนนติวานนท์ – เลี้ยวขวาที่แยกแคราย – ไปตามถนนงามวงศ์วาน – ผ่านแยกพงษ์เพชร – กฟภ.	6.40 น	16.45. น
10	ออกจากท่าช้าง (หลังวัดมหาธาตุ) เวลา 06.30 น. ผ่านท่าพระจันทร์ ม.ธรรมศาสตร์ สนามหลวง – เลี้ยวซ้ายไปท่าพระอาทิตย์ – ผ่านโรงละครแห่งชาติ – ไปบางลำภู – เลี้ยวซ้ายผ่านสะพานวันชาติ – ผ่านแยกวิสุทธิกษัตริย์ – เลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินนอก – เลี้ยวซ้ายไปพระบรมรูปทรงม้า – เลี้ยวซ้ายไปศรีย่าน – เลี้ยวขวาไปถนนสามเสน - ผ่านบางกระบือ – เกียกกาย – เลี้ยวขวาประชาราษฎร์สาย 1 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนกรุงเทพ – นนทบุรี – เลี้ยวขวาที่แยกวงศ์สว่าง – ผ่านแยกประชานุกูล – เลี้ยวซ้ายไปตามถนนวิภาวดีรังสิต – เลี้ยวซ้ายเข้าถนนงามวงศ์วาน – กฟภ.	6.30 น	16.45. น

สาย	เส้นทาง	เที่ยวเช้า	เที่ยวเย็น
11	ออกจากโรงพยาบาลไทรน้อย เวลา 06.15น. – ตลาดบางบัวทอง ไปหมู่บ้านการเคหะบางบัวทอง วิ่งกลับออกมา – เลี้ยวขวาไปตามถนนกรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี – เลี้ยวซ้ายที่แยกบางใหญ่ – วิ่งไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ – ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า – ผ่านแยกสนามบินน้ำ – ผ่านแยกแครายวิ่งตรงไปตามถนนงามวงศ์วาน – แยกพงษ์เพชร – กฟภ.	6.15น	16.45. น
12	ออกจากถนนร่มเกล้า เวลา 06.00 น. – เลี้ยวซ้ายสน.มีนบุรี – ตลาดมีนบุรี ไปตามถนนรามอินทรา – เลี้ยวซ้ายวงเวียนบางเขนเข้าถนนพหลโยธิน – ผ่านวัดพระศรีมหาธาตุ – เลี้ยวขวาที่สี่แยก ม.เกษตรศาสตร์ วิ่งตรงไปตามถนนงามวงศ์วาน – กลับรถที่ใต้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร – กฟภ.	6.00 น	16.45. น
13	ออกจากตลาดมีนบุรี เวลา 06.15 น. ไปตามถนนรามอินทราผ่านตลาด กม.8 – ผ่านตลาด กม.4 – เลี้ยวซ้ายที่ตลาด กม.2 – ไปตามถนนลาดปลาเค้าเลี้ยวขวาแยกวังหิน – ออกปากซอยเสนานิเวศน์ – เลี้ยวขวาเข้าถนนพหลโยธินเลี้ยวซ้ายที่สี่แยก ม. เกษตรศาสตร์ – วิ่งไปตามถนนงามวงศ์วาน กลับรถที่ใต้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร – กฟภ.	6.15 น	16.45. น
14	ออกจากปากซอย สุขุมวิท 71 (พระโขนง) เวลา 05.50 น. วิ่งไปตามถนนพระโขนงคลองตัน – ผ่านแยกคลองตัน – เข้าถนนรามคำแหงผ่านมหาวิทยาลัยรามคำแหง – หัวหมาก – เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดพร้าว – ผ่านแยกแฮปปี้แลนด์แยกโชคชัย – วิ่งตรงไปเลี้ยวขวาเข้าถนนรัชดา – ผ่านกรมพานิชย์สัมพันธ์ผ่านศาลอาญา – ข้ามสะพานลอยรัชโยธิน – วิ่งตรงไปวนซ้ายที่ถนนต่างระดับวิภาวดีรังสิต – เข้าถนนวิภาวดีรังสิต – เลี้ยวซ้ายไปตามถนนงามวงศ์วาน – กลับรถที่ใต้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร – กฟภ.	5.50 น	16.45. น
15	ออกจากสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เวลา 06.00 น – วิ่งไปตามถนนจรัลสนิทวงศ์ – ผ่านสามแยกไฟฉาย – ผ่านสี่แยกปิ่นเกล้า – ผ่านสี่แยกสะพานกรุงธน – วิ่งตรงไปข้ามสะพานพระราม 7 – วิ่งตรงไปข้ามสะพานลอยที่แยกวงศ์สว่าง – ข้ามสะพานลอยแยกประชานุกูล – วิ่งตรงไปแยกต่างระดับวิภาวดีรังสิต – เข้าถนนวิภาวดีรังสิต – เลี้ยวซ้ายไปตามถนนงามวงศ์วาน – กลับรถที่ใต้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร – กฟภ.	6.00 น	16.45. น
16	ออกจากอำเภอลำลูกกา-คลอง 7 เวลา 06.20 น - วิ่งไปตามถนนลำลูกกาขาเข้า - เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน - ผ่านซอยพหลโยธิน 58 (ซอยแอนเน็กซ์) - ผ่านกองทัพอากาศ – ผ่านสะพานใหม่ – ผ่านแยกอนุสาวรีย์หลักสี่ – ไปตามถนนพหลโยธิน - เลี้ยวขวาที่สี่แยก ม.เกษตรศาสตร์ วิ่งตรงไปตามถนนงามวงศ์วาน – กลับรถที่ใต้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร – กฟภ.	6.20 น	16.45. น
17	ออกจากคลอง 8 ธัญบุรี เวลา 06.20 น – วิ่งไปยังคลอง 6 - ผ่านคลอง 5 - ผ่านคลอง 4 - ผ่านคลอง 3 - ผ่านคลอง 2 – ไปยังรังสิต – ผ่านเซียร์รังสิต – ผ่านอนุสรณ์สถานกองทัพอากาศ – ผ่านฐานทัพอากาศ – ผ่านดอนเมือง – ไปตามถนนพหลโยธิน – ผ่านแยกอนุสาวรีย์หลักสี่ –เลี้ยวขวาที่สี่แยก ม.เกษตรศาสตร์ วิ่งตรงไปตามถนนงามวงศ์วาน – กลับรถที่ใต้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร – กฟภ.	6.20 น	16.45. น
18	ออกจากสี่แยกพระราม 9 (ด้านถนนรามคำแหง) เวลา 06.10 น – วิ่งไปตามถนนพระราม 9 แยกศูนย์วิจัย – ผ่านแยก อสมท. – เข้าถนนอโศกดินแดง – วิ่งตรงไปเลี้ยวขวาแยกโบสถ์แม่พระ – เข้าถนนประชาสงเคราะห์ – วิ่งตรงไปเข้าห้วยขวาง – ผ่านตลาดหัวขวางเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุทธิสารวินิจฉัย - เลี้ยวขวาที่แยกสุทธิสาร – เข้าถนนวิภาวดีรังสิต – เลี้ยวซ้ายเข้าถนนงามวงศ์วาน – กลับรถที่ใต้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร – กฟภ.	6.10 น	16.45. น
19	ออกจากการเคหะแห่งชาติ เวลา 06.20 น. – วิ่งตรงไปตามถนนสุขาภิบาล 1 เลี้ยวซ้ายที่สามแยก กม.8 – เข้าถนนรามอินทรา – วิ่งไปตามถนนรามอินทราผ่าน กม.4 – ผ่านแยกลาดปลาเค้าถึงสี่แยกอนุสาวรีย์หลักสี่ – เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพหลโยธิน – เลี้ยวขวาที่สี่แยก ม.เกษตรศาสตร์ วิ่งตรงไปตามถนนงามวงศ์วาน – กลับรถที่ใต้สะพานข้ามแยกพงษ์เพชร – กฟภ.	6.20 น	16.45. น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ (Non-Disclosure Agreement) และการปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

สัญญาฉบับนี้ ทำขึ้นที่ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ เมื่อวันที่.....
ระหว่าง **การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค** โดย .....ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า **"ผู้ให้ข้อมูล"** ฝ่ายหนึ่ง กับ.....
โดย.....
ซึ่งมีนิติสัมพันธ์กับ **การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค** ตาม.....
.....(ระบุรายละเอียดของสัญญา/ข้อตกลง/โครงการ/การวิจัย/).....
.....
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า **"ผู้รับข้อมูล"** อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งคู่สัญญาได้ตกลงกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คำนิยาม

"ข้อมูลที่เป็นความลับ" หมายความถึง บรรดาข้อความ เอกสาร ข้อมูล ตลอดจนรายละเอียดทั้งปวงที่เป็นของผู้ให้ข้อมูล รวมถึงที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของผู้ให้ข้อมูล และไม่เป็นที่รับรู้ของสาธารณชนโดยทั่วไป ไม่ว่าจะในรูปแบบที่จับต้องได้หรือไม่ หรือสื่อแบบใด ไม่ว่าจะถูกดัดแปลงแก้ไขโดยผู้รับข้อมูลหรือไม่ และไม่ว่าจะเปิดเผยเมื่อใดและอย่างไร ให้ถือว่าเป็นความลับ

ข้อ ๒. การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ

๒.๑ ผู้รับข้อมูลต้องรับผิดชอบรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ และเก็บข้อมูลความลับไว้โดยครบถ้วน และอย่างเคร่งครัด ผู้รับข้อมูลจะต้องไม่เปิดเผย ทำสำเนา หรือทำการอื่นใดทำนองเดียวกันแก่บุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้ข้อมูล

๒.๒ ผู้รับข้อมูลต้องใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อการอันเกี่ยวกับหรือสัมพันธ์กับการดำเนินงานที่มีอยู่ระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้รับข้อมูล โดยผู้รับข้อมูลต้องแจ้งให้ผู้ให้ข้อมูลทราบโดยทันทีที่พบการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดตามสัญญานี้ อีกทั้งผู้รับข้อมูลจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้ให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ในการเรียกคืนซึ่งการครอบครองข้อมูลที่เป็นความลับ การป้องกันการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้รับอนุญาต และการระงับยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับออกสู่สาธารณะ

๒.๓ ผู้รับข้อมูลต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลที่เป็นความลับถูกนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตหรือถูกเปิดเผยแก่บุคคลอื่น โดยผู้รับข้อมูลต้องใช้มาตรการการเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับในระดับเดียวกันกับที่ผู้รับข้อมูลใช้กับข้อมูลที่เป็นความลับของตนเอง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าการดูแลที่สมควร

๒.๔ ...

๒.๔ ผู้รับข้อมูลต้องแจ้งให้บุคลากร พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาของผู้รับข้อมูล และ/หรือ บุคคลภายนอกที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับนั้นทราบถึงความเป็นความลับและข้อจำกัดสิทธิในการใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ และผู้รับข้อมูลต้องดำเนินการให้บุคคลดังกล่าวต้องผูกพันด้วยสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับโดยมีข้อกำหนดเช่นเดียวกับหรือไม่น้อยกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ด้วย

๒.๕ ข้อมูลที่เป็นความลับตามข้อตกลงฉบับนี้ ไม่รวมไปถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

(๑) ข้อมูลที่ ผู้ให้ข้อมูล เปิดเผยแก่สาธารณะ

(๒) ข้อมูลที่ผู้รับข้อมูลทราบอยู่ก่อนที่ ผู้ให้ข้อมูล จะเปิดเผยข้อมูลนั้น

(๓) ข้อมูลที่มาจากการพัฒนาโดยอิสระของผู้รับข้อมูลเอง

(๔) ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยโดยกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลต้องมีหนังสือแจ้งให้ ผู้ให้ข้อมูล ได้รับทราบถึงข้อกำหนดหรือคำสั่งดังกล่าวพร้อมทั้งหมายศาล และ/หรือ หมายค้นอย่างเป็นทางการยื่นต่อผู้ให้ข้อมูล ก่อนที่จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผู้รับข้อมูลจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขอให้คุ้มครองข้อมูลดังกล่าวไม่ให้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

(๕) เป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ข้อมูล เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนที่ผู้รับข้อมูลจะเปิดเผยข้อมูลนั้น

ข้อ ๓. ทรัพย์สินทางปัญญา

สัญญาฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้เป็นการโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม) ให้แก่ผู้รับข้อมูลที่ได้รับความลับซึ่ง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การออกแบบ เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ รูปประดิษฐ์อื่นใด ชื่อทางการค้า ความลับทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนไว้ตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม หรือสิทธิอื่นๆ ของผู้ให้ข้อมูล ซึ่งอาจมีอยู่ใน ปรากฏอยู่ หรือนำมาทำซ้ำไว้ในเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับ ทั้งนี้ผู้รับข้อมูลหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้รับข้อมูล และเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว จะไม่ยื่นขอรับสิทธิและหรือขอจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ตลอดจนไม่นำไปใช้โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ให้ข้อมูล เกี่ยวกับรายละเอียดข้อมูลที่เป็นความลับหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรายละเอียดดังกล่าว

ข้อ ๔. หน้าที่ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ผู้รับข้อมูลต้องปฏิบัติตามนโยบาย แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ หรือกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ บรรดาซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งที่จะมีการประกาศใช้ในอนาคตด้วย

ในกรณีผู้รับข้อมูลมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศของผู้ให้ข้อมูล นอกจากจะต้องการดำเนินการตามวรรคแรกแล้ว ผู้รับข้อมูลต้องปฏิบัติตามสรุปรายละเอียดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการภายนอก และต้องดำเนินการให้ถูกต้องสอดคล้องตามนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย

ข้อ ๕. ...

ข้อ ๕. การส่งคืน ลบ หรือการทำลายข้อมูลที่เป็นความลับ

เมื่อการดำเนินงานที่มีอยู่ระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับผู้รับข้อมูลเสร็จสิ้นลง ผู้รับข้อมูลจะต้องส่งมอบข้อมูลที่เป็นความลับและสำเนาของข้อมูลที่เป็นความลับที่ผู้รับข้อมูลได้รับไว้คืนให้แก่ผู้ให้ข้อมูล ตลอดจนลบหรือทำลายข้อมูลที่เป็นความลับที่ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ใช้จัดเก็บข้อมูล (ถ้ามี) หรือดำเนินการอื่นตามที่ได้รับการแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ข้อมูล ตลอดจนยุติการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลทันที และผู้รับข้อมูลจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลตลอดไป แม้ว่าการดำเนินงานเสร็จสิ้นลงแล้วก็ตาม

ข้อ ๖. การชดใช้ค่าเสียหาย

ในกรณีที่ผู้รับข้อมูล และ/หรือบุคคลที่ได้รับข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญานี้ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของผู้รับข้อมูล ฝ่าฝืนข้อกำหนดตามข้อตกลงนี้ และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ให้ข้อมูล ผู้รับข้อมูลจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ผู้ให้ข้อมูลภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ข้อ ๗. การบังคับใช้

๗.๑ ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในสัญญาฉบับนี้เป็นโมฆะ ให้ถือว่าข้อกำหนดส่วนที่เป็นโมฆะไม่มีผลบังคับในสัญญานี้ และข้อกำหนดที่เหลืออยู่ในสัญญาฉบับนี้ ยังคงใช้บังคับและมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์

๗.๒ สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทย

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ..... **ผู้ให้ข้อมูล**
(.....)

ลงชื่อ ..... **ผู้รับข้อมูล**
(.....)

ลงชื่อ ..... **พยาน**
(.....)

ลงชื่อ ..... **พยาน**
(.....)